



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA

Cod. Fisc. 80151690379 - Codice IPA OEA59A

Bologna, data segnature

Al Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
per la Lombardia e l'Emilia-Romagna
Sede Coordinata di Bologna
Ufficio 6 – Tecnico e opere marittime per la
regione Emilia-Romagna
oop.emiliaromagna-uff6@pec.mit.gov.it

E.p.c.

Al Ministero della Giustizia Dipartimento per
la Giustizia Minorile e di Comunità Direzione
Generale del Personale e delle Risorse e per
l'attuazione dei provvedimenti del giudice
minorile
prot.dgmc@giustiziacert.it

Al Centro per la Giustizia Minorile per l'Emilia-
Romagna
prot.cgm.bologna@giustiziacert.it

Al Comune di Bologna
Sportello Unico Edilizia
sportelloedilizia@pec.comune.bologna.it

Alla Commissione regionale di garanzia presso
il Segretariato regionale per l'Emilia-Romagna
sr-ero.garanzia@cultura.gov.it

Prot. rif. segnature *Pos. Archivio* BO M78

Class. 34.43.01/171.929 *Allegati* -

risposta alla nota prot. 1119 del 28/01/2025
pervenuta il 28/01/2025
(ns. prot. 2658 del 28/01/2025)
e alla nota prot. 3625 del 07/03/2025
pervenuta il 07/03/2025
(ns. prot. 7905 del 07/03/2025)

Oggetto: **Comune di Bologna, Ex convento dei Santi Lodovico ed Alessio, Via del Pratello 30-32-34-36-38**
sottoposto a tutela con D.M. del 13/05/1978 ai sensi della L. 1089/1939, valido per gli effetti dell'art. 128
c. 2 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
Lavori di Lavori di miglioramento sismico, efficientamento energetico e adeguamento funzionale del
carcere minorile, da appaltarsi ai sensi dell'art. 59, commi 1bis e 1ter del D.Lgs. 50/2016 - Progetto
esecutivo in parziale variante al progetto definitivo. Rif. ns. prot. 33119 del 29/11/2023
Dati catastali: Fg. 186, Mapp.li 244, 390
Proprietà: Demanio dello Stato
Richiedente: Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Lombardia e l'Emilia-Romagna - RUP Ing.
Roberto Gambarota
Procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. con verifica preventiva
dell'interesse archeologico
Procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D.Lgs. 36/2023
Autorizzazione con prescrizioni

In riferimento all'istanza di autorizzazione ex art. 21 c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. di cui all'oggetto pervenuta con le note indicate a margine, per opere in parziale variante al progetto definitivo autorizzato con ns. prot. 33119 del 29/11/2023:

Per quanto concerne gli aspetti di **tutela architettonica**,

- *accertati* l'estensione e il contenuto del vincolo vigente sul bene in oggetto;
- *vista* la ns. autorizzazione prot. 33119 del 29/11/2023 relativa al progetto definitivo delle opere in oggetto;
- *tenuto conto* delle prescrizioni contenute nella ns. autorizzazione prot. 33119 del 29/11/2023;
- *preso atto* dei lavori previsti nel progetto pervenuto;
- *preso atto* della reale consistenza della facciata esterna prospiciente su via De Marchi, attualmente priva di intonaco, diversamente da quanto dichiarato nel progetto autorizzato con ns. prot. 33119 del 29/11/2023;

tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ad integrazione di quanto già autorizzato con ns. prot. 33119 del 29/11/2023, **autorizza i lavori in parziale variante** conformemente alla copia depositata presso questo Ufficio in quanto compatibili con l'assetto storico e architettonico del bene tutelato, **nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate, nonché di quelle indicate nella nota autorizzativa sopra richiamata di cui il presente progetto costituisce variante.**

- a) Non si autorizza la realizzazione dei giunti sismici previsti nel corpo di fabbrica che collega il Blocco 1 e il Blocco 2. Si ritiene infatti che la proposta avanzata, considerata la perdita di materia storica che la sua attuazione comporterebbe, oltre che l'utilizzo di materiali e tecnologie non compatibili con l'edilizia storica, sia invasiva nei confronti del bene tutelato. Si invita, pertanto, il richiedente ad individuare una soluzione che consenta il miglioramento sismico nel rispetto dei principi del restauro, con particolare riferimento al minimo intervento, alla reversibilità e alla compatibilità chimico-fisica.
- b) In relazione alla installazione delle linee vita, si chiede che queste siano realizzate con sistema non a paletto e di ridotto impatto visivo, in modo che il cavo tenditore rimanga rasente la linea di colmo, così come anche previsto nel progetto presentato.
- c) In relazione alle campionature cromatiche delle tinteggiature esterne e degli infissi esterni di sicurezza si ricorda la necessità di individuare, per ciascuna tipologia di intervento, la proposta che si ritiene più adeguata e che potrà essere sottoposta al funzionario referente per territorio anche in sede delle verifiche di cantiere.

Per quanto concerne gli aspetti di **tutela archeologica**,

- *verificati* i precedenti agli atti;
- *vista* l'autorizzazione con prescrizione del controllo archeologico in corso d'opera alle opere di modifica dell'assetto del sottosuolo, rilasciata da questa Soprintendenza ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 con la nota prot. n. 33119 del 29/11/2023;
- *visti* gli approfondimenti progettuali di cui alla progettazione esecutiva, messa a disposizione mediante link trasmesso con la nota citata a margine;
- *preso atto* dei lavori previsti nell'approfondimento progettuale pervenuto, comportanti opere di modifica dell'assetto nel sottosuolo relativamente alla realizzazione di giunto sismico nel Blocco 2, che suggeriscono l'opportunità di effettuare le verifiche archeologiche in concomitanza con la realizzazione delle opere;

tutto ciò richiamato e premesso questa Soprintendenza, per quanto di competenza, nel confermare le prescrizioni di tutela archeologica di cui alla nota prot. n. 33119 del 29/11/2023, **autorizza** la realizzazione delle opere in progetto **subordinando la realizzazione degli scavi al controllo archeologico in corso d'opera**, ai sensi dell'art. 1 comma 5 dell'allegato I.8 al D.Lgs. 36/2023, **secondo le prescrizioni di seguito elencate:**

- gli scavi dovranno essere effettuati con abbassamenti progressivi a benna liscia (o manualmente), sotto la continuativa supervisione di un archeologo professionista fino alla quota massima prevista;
- l'assistenza archeologica potrà essere interrotta solo in presenza di stratigrafia già completamente compromessa da interventi operati in precedenza ovvero in presenza di suolo sterile, previa immediata comunicazione scritta a questo Ufficio.

Le indagini dovranno essere effettuate con oneri non a carico di questo Ufficio, da parte di personale specializzato (archeologi), secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la Direzione scientifica.

A seguito dei risultati delle indagini corredati dalla relazione archeologica, questo Ufficio rilascerà il parere definitivo o valuterà eventuali ulteriori prescrizioni.

Si fa inoltre condizione di dare a questa Soprintendenza comunicazione scritta della data di inizio dei lavori con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, indicando il nominativo della ditta archeologica incaricata.

Ferme restando le responsabilità del Direttore Lavori, che dovrà essere individuato nella figura professionale di un architetto nel rispetto dell'art. 52 del R.D. 2537/1925, si fa inoltre condizione di dare comunicazione scritta della data di inizio dei lavori con un anticipo di almeno 10 giorni, indicando il nominativo dell'architetto a cui è affidata la direzione degli stessi. Sarà cura della Direzione Lavori mantenere i contatti con i funzionari incaricati di questa Soprintendenza, in particolare durante le fasi salienti delle lavorazioni, onde consentire una corretta sorveglianza e definire dettagli e modalità esecutive.

Si specifica che eventuali varianti al progetto qui approvato dovranno essere preventivamente sottoposte ad autorizzazione e si chiede, a conclusione dell'intervento così come autorizzato, di far pervenire una relazione descrittiva e fotografica attestante i lavori realizzati.

La presente non attribuisce legittimità ad eventuali altre opere realizzate in difformità alle disposizioni di legge.

La presente nota viene inviata alla Commissione regionale di garanzia ai sensi dell'art. 21, c. 4, del D.P.C.M. 57/2024.

Restano salvi i diritti di terzi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Emilia-Romagna entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo di Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

La presente non sostituisce ogni altra necessaria autorizzazione o nulla osta non di competenza della Scrivente.

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Francesca Tomba
Firmato digitalmente da:

FRANCESCA TOMBA

O=MiC
C= IT

Responsabili dell'istruttoria:

Arch. Alessandra Alvisi, funzionario architetto

Dott.ssa Sara Campagnari, funzionario archeologo

Collaboratrice all'istruttoria: Arch. Manuela Mattana, funzionario architetto

Assistente amministrativo: Dott. Gianluca Barone